МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 03 дугаар сарын 14. № 04/16. Улаанбаатар хот

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА,
ТЭРГҮҮН КОМИССАР З.ДАШДАВАА
ТАНАА

Өмгөөлөгч Д.Наранбулагаас "...Миний үйлчлүүлэгч Ц.Болортуяаг 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 13.00 цагийн үед Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгч Н.Батсайхан гэрчээр байцаахаар дуудаж, улмаар прокурорын зөвшөөрлөөр түүний аав, эзэжийн орон байранд нэгжлэг хийсэн. Энэ өдөр мөн Ц.Болортуяаг байцаалт авалгүйгээр шөнийн 22.00 цаг хүртэл ажлын байрандаа хүлээлгэсэн. Өмгөөлөгчийн хувьд Ц.Болортуяаг байцаалт өгөхөд нь байлгахыг шаардаж, би мөрдөгч Н.Батсайхантай 18.10 цагийн үед тус газар ирсэн, утсаар холбогдсон. Гэвч мөрдөгч Н.Батсайхан эргээд холбогдоно гэж хэлээд намайг 4 цаг хүлээлгэсэн, 22.00 цагт миний үйлчлүүлэгчийг хойшлуулшгүйгээр цагдан хорих 461 дүгээр анги руу хүргэж, цагдан хорьсон" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Комиссоос гомдлын дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид хоригдож буй иргэн Ц.Болортуяа, танай газрын мөрдөгч, комиссар М.Батсайхан, гомдол гаргагч, өмгөөлөгч Д.Наранбулаг нараас тайлбар авч, холбогдох баримтыг нягталж үзлээ.

Иргэн Ц.Болортуяа "...Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 230200659 дугаартай хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 2023 оны 10 дугаар сард Авлигатай тэмцэх газраас баримт бичиг гаргаж өг гэж холбогдсон. Би урьд ажиллаж байсан газраасаа 2023 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр гарсан. Улмаар Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөгч Н.Батсайхан 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр дуудсаны дагуу 12.00 цагт хүрэлцэн очиход ямар нэгэн мэдүүлэг аваагүй. Хоёр алба хаагч миний амьдарч байсан, Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, 1072 дугаар байрны 202 тоот орон сууцанд нэгжлэг хийхээр авч явсан. Нэгжлэг 14.00-18.00 цагт үргэлжилсэн. Дараа нь автомашинаар Авлигатай тэмцэх газарт 19.00 цагийн үед ирсэн, улмаар сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах тухай тогтоол танилцуулж, шөнийн 00.00 цагт цагдан хорих 461 дүгээр ангид хүргэгдэж ирсэн. Энэ хооронд мөрдөгч Н.Батсайхан 4 цаг гаруй хугацаанд ажлын байрандаа суулгахдаа нэг удаа бие засуулснаас өөр ямар нэгэн үйлдэл хийхийг хязгаарлаж ус, ундаа, хоол өгөөгүй" гэх тайлбарыг өгчээ.

Өмгөөлөгч Д.Наранбулаг Комисст гаргасан нэмэлт тайлбартаа "...Миний үйлчлүүлэгч Ц.Болортуяаг 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 12.00 цагийн үед Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсийн мөрдөгч М.Батсайхан дуудсан. Тэрээр өмнө нь нэг удаа гэрчийн мэдүүлэг өгсөн тул шаардлага гарвал надтай утсаар ярихаар тохиролцож, ганцаар явсан. Ц.Болортуяа над руу ярихгүй байсан тул би өөрөө 18.10 цагийн үед Авлигатай тэмцэх газрын жижүүрийн утсаар нь лавлуулж, мөрдөгч М.Батсайханы өрөөнд байгаа талаар мэдсэн. Ц.Болортуяагийн өмгөөлөгч тул ажиллагаанд оролцох эрхтэй гэхэд "гэрээ байхгүй байна" гэж хэлээд 4 цаг гаруй хугацаанд тус байрны 1 давхарт хүлээлгэсэн. 22.00 цагийн үед дотуур утсаараа надтай холбогдож, миний үйлчлүүлэгч Ц.Болортуяаг шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр баривчлахаар болсон талаар мэдэгдсэн бөгөөд

1500700

маргааш өдөр уулзахаар тохирч тэндээс явсан. 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 16.00 цаг өнгөрч байхад мөрдөгч М.Батсайхан утсаар холбогдон, "та шүүх дээр очоод байж байгаарай, би шүүх дээр тантай уулзана" гэж хэлсэн. Би шүүх рүү өөрөө яваад, өөр нэг өмгөөлөгч болох Б.Ганбаатарыг Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги очиж байгаарай гэж явуулсан. Гэтэл мөрдөгч М.Батсайхан шүүх дээр ирээгүй бөгөөд яллагдагчаар татах тогтоолыг факсаар шүүх рүү илгээсэн. Харин энэ үед өмгөөлөгч Б.Ганбаатар мөрдөгч М.Батсайхантай Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид уулзаж, өмгөөлөх эрхийг хангах шаардлага тавьж, иргэн Ц.Болортуяаг яллагдагчаар татах тогтоолтой танилцаж, мэдүүлэг авахад оролцсон. Ийнхүү мэдүүлэг авахдаа Ц.Болортуяаг айлган сүрдүүлэх зорилготой үйлдэл гаргасан, бага насны хүүхдийнх нь тухай ярих зэргээр сэтгэл санааны таагүй байдалд оруулсан" гэжээ.

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтсийн мөрдөгч, комиссар М.Батсайхан нь "...Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн 230200659 дугаартай хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр Ц.Болортуяаг мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцуулахаар дуудан ирүүлсэн. Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурорын 2023 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн орон байранд нэгжлэг хийх зөвшөөрлийг танилцуулж, Ц.Болортуяагийн орон сууцанд нэгжлэг хийсэн. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.5 дугаар зүйлийн 1.2, 1.3 дахь хэсэгт заасан үндэслэл тогтоогдсон тул Ц.Болортуяаг сэжигтнээр баривчилж, Авлигатай тэмцэх газрын уулзалт, мэдүүлгийн тусгай зөвшөөрөл бүхий албан тасалгаанд 19.08 цагт мэдүүлэг авсан. Сэжигтнийг баривчилсны дараа түүний өмгөөлөгч гэх Д.Наранбулаг жижүүрийн утсаар холбогдоход сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчилсан талаар мэдэгдэж, дараагийн ажлын өдөр уулзахаар болсон. Өмгөөлөгч Д.Наранбулагийн 18.10 цагт утсаар ярьсан гэх үйл баримт нь худал бөгөөд хэрвээ холбогдсон бол түүнийг өмгөөлөгчөөр оролцуулах бүрэн боломжтой байсан. Ц.Болортуяаг сэжигтнээр баривчилсан талаар ар гэрт мэдэгдэх гэтэл аав, ээжийнхээ санааг зовоохгүй тул утасны дугаарыг өгөхгүй гэсэн. Энэ ажиллагааны явцад нэг удаагийн аяга өгч, ус чөлөөтэй уух боломжтой байлгасан, хүнлэг харьцсан, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн.

Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хэргээ шударгаар шүүлгэх эрхийг хангах үндсэн нөхцөлийн нэг нь өмгөөллийн туслалцаа авах эрх, боломж юм. Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч ...эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно", мөн 14 дэх хэсэгт "... өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, нотлох баримтыг шалгуулах" үндсэн эрхийг баталгаажуулсан. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн (d)-д "...өөрийгөө биечлэн өмгөөлөх буюу өөрийн сонгон авсан өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэх; өмгөөлөгчгүй байгаа бол өмгөөлүүлэх эрхийг нь тухай бүрд мэдэгдэж байх..." гэж заасан байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Шүүх, прокурор, мөрдөгч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль, бусад хуулийн заалтыг чанд сахина", 1.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "...Хүнийг баривчлах үед түүнд баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг мэдэгдэж, өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулна...", 5.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "...Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтан, хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, иргэний хариуцагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа авах эрхээр хангах зорилгоор эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгчийг оролцуулна..." гэж тус тус хуульчилсан.

Гомдол гаргагчид, гомдолд холбогдогчийн тайлбарт үндэслэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.5 дугаар зүйлд заасны дагуу иргэн Ц.Болортуяаг сэжигтнээр хойшлуулшгүйгээр баривчлах шаардлага үүссэн байж болох ч түүний хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангаагүй, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан мөрдөгчийн үүргийг биелүүлээгүй гэж дүгнэлээ.

Иргэн Ц.Болортуяагаас байцаалт авах, орон байранд нэгжлэг хийх, сэжигтнээр баривчлах үед түүнтэй хүнлэг бус харьцсан, бага насны хүүхдийнх нь талаар сануулж, дарамталсан гэх үйлдлийг баримтаар тогтоох боломжгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахдаа хэргийн оролцогчид, гэрчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах зорилгоор Авлигын эсрэг хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1.10, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.3 дугаар зүйлийн 1.4 дэх хэсэгт заасан зохих арга хэмжээг авах;
2. Эрүү шүүлт, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаа, хүний нэр төрийг доромжлох хүний эрхийн зөрчлийн талаарх үр дүнтэй сургалтад мөрдөгч нарыг хамруулах (Энэ талаар тус Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний механизмтай хамтран ажиллаж болно);

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан, мэдээллийг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА